

05/3160-10

17.01.18

**Dövlət notariat kontorlarına və
xüsusi notariuslara**

31 oktyabr 2017-ci il tarixdə "Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" və "Azərbaycan Respublikası İnzibati-Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" qəbul edilmiş Qanunlar 1 yanvar 2018-ci il tarixdən qüvvəyə minmişdir.

Qeyd edilən dəyişikliklərlə bağlı 15.11.2017-ci il tarixdə bütün notariat kontorlarına tövsiyə məktubu göndərilmişdir.

Göstərilənlərlə yanaşı Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi tərəfindən respublikanın bütün məhkəmələrinə ünvanlanmış icmal məktuba uyğun olaraq bildirilir ki, MPM-nə yeni əlavə edilmiş 69.1-1-ci maddədə (*fiziki şəxsin nümayəndəsi onun yaxın qohumu və ya vəkil ola bilər*) "yaxın qohum" dedikdə, həmin Məcəllənin 19-cu maddəsinin qeydində "yaxın qohumlar" kimi təsbit olunmuş şəxslər (*babalar, nənələr, valideynlər, övladlığa götürənlər, doğma və ögey (ümumi ata və anası olan) qardaş və bacılar, ər-arvad, uşaqlar, nəvələr*) nəzərdə tutulur. Odur ki, yalnız həmin şəxslərin yaxın qohumluq münasibətlərini təsdiq edən sənədin (*nikahın bağlanması, doğum, övladlığa götürmə, atalığın müəyyən edilməsi haqqında şəhadətnamənin və ya akt qeydinə dair arayışın*) mövcudluğu halında məhkəmədə təmsilçiliklə bağlı etibarnamə verilə bilər.

Bundan başqa, belə etibarnamələrdə onun yalnız nümayəndəyə məhkəmədə təmsilçiliklə bağlı verildiyi qeyd edilməlidir. Yeni məhkəmələrdə təmsil olunmaq üçün verilən səlahiyyətlərin digər məzmununda tərtib edilmiş etibarnamələrin mətnində işlədilməsinə və ya hər hansı digər formada ifadə olunmasına yol verilmir. Habelə etibar edilmiş başqasına etibar etmə qaydasında verilən etibarnamələrdə də bu qaydaya riayət olunmamalıdır.

MPM-nin 72.5-ci maddəsinə əsasən qanuni nümayəndələr də məhkəmədə işin aparılmasını yalnız hüquqları müdafiə edilən şəxslərin həmin Məcəllənin 19-cu maddəsinin qeydində "yaxın qohumlar" kimi təsbit olunmuş qohumlarına və ya vəkilə tapşıra bilər. Etibarnamə qanuni nümayəndə tərəfindən verildikdə, onun həm qanuni nümayəndə olmasını təsdiq edən sənədin (*vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatını aparan orqanların verdiyi doğum, övladlığa götürmə, atalığın müəyyən edilməsi haqqında şəhadətnamə və ya akt qeydinə dair arayışın, yaxud qəyyum və ya himayəçi təyin edilməsi haqqında məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi*), həm də etibar edilən şəxslə hüquqları müdafiə olunan şəxsin yaxın qohumluq münasibətlərini təsdiq edən sənəd tələb edilməlidir.

Bu dəyişikliklərə əsasən həmçinin müəyyən edilmişdir ki, hüquqi şəxsləri məhkəmədə qanunlarla, digər hüquqi aktlarla və ya hüquqi şəxsin təsis sənədləri ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətli şəxsləri, yaxud müvafiq qaydada səlahiyyət verilmiş və əsas iş yeri həmin hüquqi şəxs olan işçiləri və ya vəkillər təmsil edə bilərlər.

"Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 75-ci hissəsinin üçüncü abzasına uyğun olaraq vəkillərin adına etibarnamələrdə vəkillərin iş yeri (*hüquq məsləhətxanası*) göstərilməlidir.

Vəkillərin "iş yeri" və MPM-nin 69.2-ci maddəsində təsbit olunmuş "...əsas iş yeri həmin hüquqi şəxs olan işçiləri" müddəasına gəlincə nəzərə alınmalıdır ki, Əmək Məcəlləsinin 58-ci maddəsinin 1-ci hissəsinə əsasən, işçinin əmək kitabçası saxlanılan yer onun əsas iş yeri sayılır.

Vekillər Kollegiyasına üzvlüyə qəbul edilmiş və vəkil reyestrinə daxil edilmiş vəkilin iş yeri Azərbaycan Respublikası Vekillər Kollegiyası olduğundan, Rəyasət Heyətinin qərarına əsasən ona verilmiş vəsiqənin əslı və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti təqdim olunduqda, müvafiq etibarnamə rəsmiləşdirilə bilər.

Hüquqi şəxsin nümayəndəsinin əsas iş yerinin həmin hüquqi şəxs olduğu işçinin əmək kitabçasının (*onun həmin iş yerinə aid hissəsinin*) hüquqi şəxsin rəhbərinin imzası və həmin hüquqi şəxsin möhürü ilə təsdiq olunmuş surəti ilə müəyyən olunur.

"Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 49-cu maddəsinə görə notarius bir və ya bir neçə şəxs adından bir və ya bir neçə şəxsin adına verilən etibarnaməni təsdiq edə bilər.

Qeyd olunanlara əsasən etibarnamənin rəsmiləşdirilməsi üçün müraciət edən şəxsin istəyindən asılı olaraq "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 35-ci maddəsinin tələblərinə riayət etməklə, hüquqi şəxsin adından vəkilə verilən etibarnamələr də notariat qaydasında təsdiq edilə bilər.

Ciddi riayət edilməsi tapşırılır.

Əlavə məlumat almaq üçün 404-42-20 nömrəli telefonla əlaqə saxlamaq olar.

**Notariat idarəsinin rəisi
baş ədliyyə müşaviri**



Mehman Soltanov